

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1274/2532

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

โจทก์

นายอรุณ ยุทธวิธี

จำเลย

นายอรุณ ยุทธวิธี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำร้องนี้

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 จำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก 3 ปี นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยผู้ขอประกันแถลงในคำร้องประกอบว่าจะให้จำเลย
ยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 42)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 8,27)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังไม่
ได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำฎีกามาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้หรือไม่ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังไม่
ได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำฎีกามาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้หรือไม่ให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>